

No Headline In Original

No Headline In Original

Rheinische Post

16. November 2013 Samstag

Copyright 2013 RB Presse-Data GmbH Alle Rechte Vorbehalten



Length: 260 words

Body

Eigentumswohnung Soll das Erscheinungsbild einer Wohnungseigentumsanlage "stark verändert" werden, so genügt es nicht, dass sich die Mehrheit der Eigentümer dafür ausspricht; die "bauliche Veränderung" muss einstimmig über die Bühne gehen. So entschieden im Fall des Vorhabens, die Fassade der Anlage mit einem waagerechten orangefarbenen Streifen über Balkone hinweg zu "verschönern". Hier hatte es keine Einstimmigkeit gegeben, so dass die Reformer unter den Eigentümern zurückstecken mussten. (LG München I, 36 S 1982/12) Verwaltungsrecht Vermieter von Privatwohnungen müssen es nicht hinnehmen, dass die örtliche Behörde eine Feuerstättenbeschau (obwohl eine "öffentliche Aufgabe") ohne vorherige Ankündigung durchführen will. "Das Betreten von solchen Bereichen der Mietshäuser beeinträchtigt das Grundrecht der Eigentümer als Vermieter auf Unverletzlichkeit der Wohnung", so der Bayerische Verwaltungsgerichtshof. Die Behörde sei allerdings nicht dazu verpflichtet, "im Vorfeld einen Termin abzustimmen". (Bayerischer VGH, 10 BV 1860/09) Verwaltungs-/Nachbarrecht Eine Anwohnerin einer 7 200 Quadratmeter großen "Öffentlichen Spielfläche" muss es hinnehmen, dass auf einem Drittel dieses Areals eine Unterkunft für Flüchtlinge gebaut wird, nachdem die Kommune eine entsprechende Befreiung vom geltenden Bebauungsplan erteilt hatte. Die Hauseigentümerin habe keinen "Gebietserhaltungsanspruch", zumal mit 660 Quadratmetern "noch genügend Platz bleibe, um den durch das Wohngebiet verursachten Bedarf an Spielfläche abzudecken". (VwG Hannover, 4 B 6483/13)

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: SACHENRECHT (79%)

Industry: MIET-IMMOBILIEN (78%); MIET-WOHNIMMOBILIEN (78%)

No Headline In Original

Geographic: BAYERN, DEUTSCHLAND (71%)

Load-Date: November 15, 2013

End of Document